

1504127-10.2019.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... de uma campana tendente a verificar o tráfico de drogas, avistou uma grande movimentação típica de tráfico na residência do réu; as pessoas iam até lá e ficavam por pouco tempo, bem como trocavam algo com quem estava atrás do portão; então, após a realização de outras campanas, foi pedido e deferido um mandado de busca e apreensão; quando do respectivo cumprimento, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504127-10.2019.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504127-10.2019.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2307011/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 8120635 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6896/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2307011 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6896/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2307011 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6896/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CEZAR GODOY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

MATHEUS CEZAR GODOY foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 21/10/2019, por volta das 14h, na Rua Prefeito Sinval Ribeiro, n.º 111, Vila Industrial, nesta cidade, trazia com ele, para fins de tráfico, 1 porção grande de maconha (174,94 gramas) e 1 porção grande de cocaína (65,83 gramas), quando se viu surpreendido e preso por Policiais Cíveis. Regularmente notificado (fls. 123), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 136/8), após o que a denúncia foi recebida, aos 27/02/2020 (fls. 139/40).

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

A Defesa teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é procedente.

Vejam os.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 14), fotografias das drogas e do dinheiro apreendidos (fls. 20/2), Informações nº 475/2019 e 561/2019 (fls. 35/40 e 72/6) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 168/72 – foram detectadas as substâncias COCAÍNA e THC [Tetrahidrocannabinol]).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimento ao Juízo, o Policial Civil Eduardo afirmou que, tempos antes do fato, durante a realização de uma campanha tendente a verificar o tráfico de drogas, avistou uma grande movimentação típica de tráfico na residência do réu; as pessoas iam até lá e ficavam por pouco tempo, bem como trocavam algo com quem estava atrás do portão; então, após a realização de outras campanhas, foi pedido e deferido um mandado de busca e apreensão; quando do respectivo cumprimento, o réu estava saindo de residência com outras pessoas, oportunidade em que foram abordados; com o réu foram apreendidas uma porção de maconha e outra de cocaína, além de R\$ 400,00 em dinheiro; nada de ilícito foi encontrado na residência; o réu afirmou que guardava droga para uma terceira pessoa e, em contraprestação, recebia drogas; contudo, não disse há quanto tempo fazia isso; havia uma outra pessoa no imóvel, a qual disse ter comprado uma porção de maconha com o réu; instantes depois, uma outra pessoa compareceu ao local e disse que queria comprar droga, no celular apreendido com o réu, havia uma pessoa pedindo chá; por fim, o depoente acredita que o réu morava no local com sua companheira, mas não se lembra se esta estava lá quando da diligência.

A testemunha de defesa Messias afirmou que, no dia dos fatos, tomou conhecimento da prisão do réu, mas não tinha conhecimento da situação.

Formalmente interrogado, o réu confessou o delito. Afirmou que estava com a droga há cerca 1 mês.

Confissão essa, naquilo que realmente interessa, que encontrou plena concordância ou compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Vale dizer, com o firme e coerente depoimento do Policial Civil que diligenciou no flagrante, pois confirmou o fato exatamente como descrito pela denúncia, bem como com os sobreditos autos, fotografias, informações e laudo pericial, submetidos que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

Ressalte-se que a testemunha de defesa nada de relevante trouxe que infirmasse a prova acusatória.

É tudo o quanto basta, portanto, para a certeza de que o réu cometeu o crime imputado, notadamente porque a quantidade e a forma em que as drogas foram encontradas (1 porção grande de cocaína [65,48 gramas] e 1 uma outra grande de maconha [160,28 gramas], conforme fls. 20/1 e 168/72), a apreensão de dinheiro sem comprovação suficiente de origem lícita (R\$ 414,00 [fls. 22 e 70]), a dinâmica singular da ocorrência (quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os Policiais Civis abordaram dois indivíduos [fls. 7/8], tendo um admitido que acabara de adquirir uma porção de maconha do réu, enquanto o outro afirmou que comparecera ao local justamente para comprar droga dele) e a Informação nº 561/2019 (no sentido de que foi encontrada, no celular do réu, uma mensagem de WhatsApp, na qual ele diz ter chá [termo utilizado para designar a maconha] e que era para a interlocutora ir buscar [fls. 75]), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo drogas).

Lembre-se também de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas

posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína [fls. 168/72]), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante dessa circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa, mas com estes últimos calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, em virtude da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d – pois também suficiente para bem se obter a verdade essencial da ocorrência penal), aplico o decréscimo de 1/6, como o mais condizente ao quanto reconhecido, mas sem repercussão prática em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, remontando a pena no mínimo legal. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presentes os requisitos legais do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tudo está a indicar que o réu, que não conta com mais registros criminais relevantes [fls. 41, 165/6 e 263/5], estava há pouco tempo praticando o tráfico, que, portanto, ainda era incipiente [fls. 72/6]), aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e de 166 dias-multa.

Pelas mesmas razões, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Ademais, dadas as peculiaridades do caso e, assim também, presentes os requisitos legais (CP, art. 44), aplico, como a medida mais adequada, a substituição da pena privativa de liberdade, somente, por prestação pecuniária (CP, art. 45, § 2º) à entidade com destinação social, no valor de 1 salário mínimo (considerado o já observado sobre a condição econômica do réu), e por prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46).

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 13 e 127). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de MATHEUS CEZAR GODOY, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social e por prestação de serviços comunitários, sem prejuízo da multa anteriormente fixada.

Respondendo a este processo em liberdade por r. decisão de instância superior (fls. fls. 216/22), reconheço ao réu o direito de assim permanecer em caso de recurso. Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 13 e 127) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA